沈北新区韩尚顺（辽宁）食品有限公司
“5·22”一般跌落事故调查报告

2026年5月26日，沈北新区应急管理局应急指挥中心接到安全生产投诉举报电话，反映2026年5月22日15时许，举报人的岳父在辉山大街188号韩尚顺（辽宁）食品有限公司院内，安装充电桩遮阳防雨棚时发生意外，从脚手架坠落受伤，后送至沈北新区中心医院ICU救治。区应急局接到举报后立即安排执法人员进行核查，经核查确认投诉举报情况基本属实，事故造成1人重伤。

2026年6月18日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，沈北新区人民政府成立由区应急局任组长单位，区公安分局、区总工会、区城建局、区人社局、辉山街道办事处等单位人员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委和区人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组聘请相关领域专家成立技术组，对事故现场勘查及技术分析，并按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、人员问询、调查取证，模拟还原事故现场，现已查明事故发生经过、原因、人员受伤等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经事故调查组认定，韩尚顺（辽宁）食品有限公司“5·22”

一般跌落事故，是一起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.建设单位。韩尚顺（辽宁）食品有限公司（以下简称为“韩尚顺食品”），企业类型为有限责任公司，成立于2025年4月14日，注册地位于辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街188-4号，法定代表人韩某超。

2.施工总承包单位。辽宁鹏远建设工程有限公司（以下简称为“鹏远建设”），企业类型为有限责任公司，成立于2017年3月7日，注册地位于辽宁省沈阳市沈北新区人和街120号2-12-3，法定代表人为齐某君。

建筑业企业资质证书（证书编号：D2210929XX)有效期至2031年6月8日，包含建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级等资质。

3.施工分包单位。沈阳卓氏商贸有限公司（以下简称为“卓氏商贸”），企业类型为有限责任公司，成立于2012年10月18日，注册地位于沈阳市东陵区浑河站乡金鲜村1623幢，法定代表人为夏某喜。

建筑业企业资质证书：无。

（二）涉事工程合同签订情况

2026年2月，韩尚顺食品与鹏远建设签订《韩尚顺(辽宁)食品有限公司新增隔层项目工程施工承包合同》，合同总价为

128 万元（详见合同附件《钢结构厂房改造工程》清单），工程内容主要为韩尚顺食品厂区内2#厂房新增隔层项目改扩建工程，总工期为 41 天（2026 年 3 月 5 日至 4 月 15 日）。承包方式：施工总承包。该合同附件还包括《安全生产文明施工协议》、《农民工工资支付协议》。

工程尾声阶段，韩尚顺食品因需在厂区内搭建汽车停车棚、电动自行车停车棚，2026 年 3 月 1 日，就与鹏远建设在原《韩尚顺(辽宁)食品有限公司新增隔层项目工程施工承包合同》基础上，接续签订《补充协议》，将车棚建设工程施工发包给鹏远建设。

鹏远建设承包车棚建设工程后，在未对卓氏商贸钢结构安装资质进行审查的情况下，与卓氏商贸于2026年5月16日签订《购销合同》(编号：ZM/20260516001)，该合同中约定，卓氏商贸作为供货方，为鹏远建设供货 2 个车棚，分别是“膜结构车棚 24*6 造型面积为 158.4 平方米（以下简称“大棚”）”、“膜结构车棚 10*5.6 造型面积为 61.6 平方米（以下简称“小棚”）”,包括膜结构部分及主体钢结构部分等施工内容，合同约定总货款为 37394 元。要求自收到鹏远建设定金之日起，卓氏商贸在 7 个工作日内完成制作及安装（雨天顺延）。合同中无安全管理协议或与施工安全相关约定事项说明。

（三）涉事工程情况

发生跌落事故的工程主要为“大棚”施工现场，施工地点位

于沈北新区辉山大街西侧韩尚顺食品厂区大门东北角（图 1）。从卓氏商贸提供的厂家设计图纸《膜结构遮阳棚施工图》来看，“大棚”、“小棚”这两个车棚的工程结构形式均为钢结构。钢结构设计活荷载:0.30kN/m^2;基本雪压:0.35kN/m^2;基本风压:0.35kN/m^2;膜材预张力 warp/weft=2.0/2.0kN/m。所用钢管按设计图纸为高频焊管，所有构件材质为 Q235，膜布采用白色建筑膜材。设计依据包括：《钢结构设计规范》（GB50017-2014）、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）、《碳素结构钢》（GB700-88）等技术规范要求。



图 1　事故位置示意图

（四）涉事工程相关人员情况

1.韩尚顺食品相关人员：

（1）韩某超：男，48岁，汉族。韩尚顺食品法定代表人，总经理。

（2）左某强：男，36岁，满族。韩尚顺食品生产厂长。

（3）万某宏：男，47岁，汉族。韩尚顺食品叉车司机，2026年5月22日车棚安装作业过程中，使用韩尚顺食品公司租赁叉车作为吊装设备，配合参与王某军、李某林、王某波等3人进行的车棚钢结构支架安装。持有鞍山市市场监督管理局颁发的叉车证（证件编号：210113197906627XXXX）。

2.鹏远建设相关人员：

（1）齐某君：男，55岁，汉族。鹏远建设法定代表人，总经理。2026年2月10日，在和韩尚顺食品总经理韩某超商谈之后，指派王某龙代表鹏远建设和韩尚顺食品厂长左某强签订《韩尚顺（辽宁）食品有限公司新增隔层项目合同》。2026年3月，齐某君授意王某龙代表鹏远建设和韩尚顺食品厂长左某强签订《补充协议》（车棚建设工程）。

（2）齐某明：男，37岁，汉族。鹏远建设副总经理，协助其父亲齐某君经营鹏远建设公司日常工作。2026年5月16日，与卓氏商贸夏某鹏签订《购销合同》(编号：ZM/20260516001)，与夏某鹏为朋友关系。

（3）王某龙：男，满族。鹏远建设行政经理，韩尚顺食品施工改造项目经理。

3.卓氏商贸相关人员：

（1）夏某喜：男，62岁，蒙古族。卓氏商贸法定代表人，总经理。授权其儿子夏某鹏代表卓氏商贸与鹏远建设签订《购销合同》(编号：ZM/20260516001)。

（2）夏某鹏：男，41岁，蒙古族。卓氏商贸法定代表人夏某喜之子，与齐某明（鹏远建设副总经理）为朋友关系。与鹏远建设签订《购销合同》后，雇佣王某军开展钢结构车棚安装工作，与王某军等3人未签订劳务雇佣合同及《安装合同》，仅通过微信等形式口头订立雇佣关系。

（3）王某军：男，57岁，汉族。现场安装工人。车棚建设工程由鹏远建设与卓氏商贸签订《购销合同》后，由卓氏商贸夏某鹏联系王某军等3人在韩尚顺食品开展车棚施工安装工作，未签订劳务合同、安装合同。

（4）李某林：男，50岁，汉族。现场安装工人，王某军合伙人。2026年5月22日下午，在安装钢结构车棚作业过程中协助王某波（伤者）抬动钢支架，违章操作致使吊带从叉车货叉上发生脱落，造成车棚钢支架发生倾倒，致使王某波从脚手架上跌落至地面，造成重伤。

（5）王某波（伤者）：男，59岁，汉族。现场安装工人。受雇于王某军，现场从事力工相关工作。由王某军临时雇佣，配合安装车棚。无正式劳务合同。

（五）事故现场情况

2026年5月26日，接到事故投诉举报线索后，沈北新区应

急管理局主管领导安排执法人员到韩尚顺食品进行了初步核实。2026 年 6 月 12 日，沈北新区应急管理局事故调查组成员开展事故现场勘查时，膜结构车棚施工事故现场（图 2）已不具备原始施工状态，无法对事故发生时的作业环境和现场布置情况进行直接查验。膜结构车棚施工安装过程中使用的脚手架仍在现场放置，发生跌落事故的脚手架经实地测量高度为 194cm（图 3）。



图 2　事故发生地点



图 3　作业脚手架高度测量

根据调取监控视频及对相关人员的调查询问、现场勘查等方式，确认事发时，伤者王某波、作业人员李某林、王某军均未佩戴安全帽等劳动防护用品，且现场未见施工负责人为作业人员配备安全帽等劳动防护用品。现场违规使用叉车吊运车棚钢结构支架，吊装作业过程中，周边无警戒措施。

（六）事发日天气情况

2026 年 5 月 22 日下午 14 时许，事故发生所在地当日天气为阴转小雨，视频监控显示作业过程中，无降雨情况。最低气温 15℃，最高气温 25℃，最大阵风为西南风 3 级，空气指数 48，优良。无大雾和恶劣天气，天气未对事故产生影响。

二、事故发生经过

依据韩尚顺食品厂区内监控视频[1]，还原安装工人王某波跌落过程如下：

2026 年 5 月 22 日下午 14 时许，韩尚顺食品叉车司机万某宏驾驶叉车，配合现场安装工人王某军、李某林、王某波（伤者），进行膜结构车棚“大棚”安装作业。作业时，安装工人用吊带将“大棚”钢结构支架捆绑并悬挂在叉车的货叉上，万某宏操作叉车起升叉车货叉，把钢结构车棚支架吊起，运送到预定安装位置

[1]韩尚顺食品厂区监控视频记录内容是 2026 年 5 月 22 日发生事故的关键证据，其具有不可替代的客观性。具体内容为 2026 年 5 月 22 日 15 时 02 分 31 秒至 15 时 08 分 24 秒韩尚顺食品厂区内监控视频，视频正对位于韩尚顺食品厂区内大门东北角的膜结构车棚（大棚）施工作业现场。

附近。随后，王某波在未佩戴安全带、安全帽等防护措施的情况下登上脚手架（距地高度为 194 厘米），站在钢结构支架的北侧伸手扶住被吊起的钢支架，以稳定其姿态；站在地面的王某军、李某林则通过在地面推拉钢结构支架下端进行位置调整（见图 4）。因钢结构支架未能准确就位、存在偏差，李某林随即也爬上脚手架，站在钢结构支架南侧，徒手用力挪动钢结构车棚支架（见图 5、图 6）。下午 15 时 8 分 4 秒，李某林和王某波在挪动过程中，连接钢结构支架与叉车货叉的吊带突然发生松动并从叉车货叉上滑脱，导致钢结构支架瞬间失去吊挂约束，猛地向北侧倾倒（见图 7）。此时站在脚手架上手扶钢结构支架的王某波躲闪不及，被倾倒的钢结构支架撞击，致使身体失稳，从脚手架上跌落至地面（见图 8）。王某波坠地后当即失去意识，伤势较重（见图 9）。



图 4　作业现场视频截图



图 5　作业现场视频截图



图 6　作业现场视频截图



图 7　作业现场视频截图



图 8　作业现场视频截图



图 9　作业现场视频截图

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

2026 年 5 月 22 日下午 15 时许，事故发生后，王某军立即拨打 120 急救电话。15 时 30 分左右 120 急救人员赶到现场开展救治。李某林、王某军跟随 120 救护车前往沈北新区中心医院，同时王某军电话上报给卓氏商贸夏某鹏，筹集治疗费用，由夏某鹏、王某军垫付前期部分医疗费用。

（二）事故评估情况

事故发生时，王某军在现场发现伤情后，立即将情况报告给卓氏商贸负责人夏某鹏，并拨打 120 急救中心电话，第一时间组织救治伤者，有效开展事故抢救，未造成事故后果扩大。鹏远建设相关人员超过法定时限，未向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故相关情况。属地政府和相关行

业主管部门未收到相关事故信息，无法开展事故应急处置，故不对属地政府和行业主管部门进行应急处置评估。

（三）事故漏报核查情况

经调查，2026 年 5 月 22 日事故发生后，王某军拨打急救电话 120，由 120 急救人员将伤者王某波送往就近的沈北新区中心医院救治。2026 年 5 月 26 日，沈北新区应急管理局接到汪某（伤者王某波的女婿，手机：1394137XXXX）关于发生该起事故的举报线索。2026 年 6 月 2 日，沈北新区应急管理局执法人员初步核查时，涉事相关单位及人员均全部承认发生该起事故。

2026 年 6 月 18 日，沈北新区人民政府批准成立了“5·22”一般跌落事故调查组，在事故调查过程中，调查组结合前期收集的证据材料与全部询问笔录内容进行了系统比对、交叉核实。证实 2026 年 5 月 22 日 16 时许，卓氏商贸项目负责人夏某鹏接到王某军的事故报告后，向韩尚顺食品车棚建设工程总承包单位鹏远建设项目经理王某龙报告事故情况。王某龙于 5 月 22 日下午 15：16 向鹏远建设副总经理齐某明报告事故发生情况、5 月 23 日下午 15：55 向鹏远建设总经理齐某君报告事故发生情况，但作为总承包单位，鹏远建设相关人员未将事故相关情况向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门进行报告，且超过规定时限仍未向应急管理部门和有关部门报告，构成事故漏报情形，违反了应急管理部令第 14 号《生产安全事故罚款处罚规

定》第五条第（二）项的规定[2]、国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》第五十条规定[3]，最终认定鹏远建设对造成该起事故构成漏报情形负主要责任。

四、事故性质

根据安全生产有关法律、法规的规定，依据沈阳市沈北新区中心医院医学影像CT报告单、沈北新区中心医院医政科情况说明（图10），结合《企业职工伤亡事故分类》和《事故伤害损失工作日标准》附录B中《表2 骨折损失工作换算表》、《表3 功能损伤损失工作日换算表》（图11），伤者王某波受到的失能伤害超过105个工作日，属于重伤，事故调查组认定该事故是一起因违章作业造成1人跌落致重伤的一般生产安全责任事故。

---

[2]《生产安全事故罚款处罚规定》第五条《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；

[3]《建设工程安全生产管理条例》第五十条　施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。

实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。



图 10　医学影像 CT 报告单、医院出具的情况说明

表 2 骨折损失工作换算表

骨折部位	损失工作日
掌、指骨	60
桡骨下端	80
尺、桡骨干	90
肱骨髁上	60
肱骨干	80
肱骨外科颈	70
锁 骨	70
胸 骨	105
跖、趾	70
胫、腓	90
股骨干	105
股粗隆间	100
股骨颈	160

表 3 功能损伤损失工作日换算表

功能损害部位	损失工作日
1. 包被重要器官的单纯性骨损伤（头颅骨、胸骨、脊椎骨）	105
2. 包被重要器官的复杂性骨损伤，内部器官轻度受损，骨损伤治愈后，不遗功能障碍者	500
3. 包被重要器官的复杂性骨损伤，伴有内部器官损伤，骨损伤治愈后，遗有轻度功能障碍者	900

图 11　损失工作日换算表

五、事故造成的人员受伤及直接经济损失情况

（一）受伤人员情况

事故发生后，王某波送医抢救，经沈北新区中心医院诊断为：右侧创伤性硬膜下出血、颅骨多发性骨折、颅底骨骨折、左侧肋骨多处骨折、左侧胸椎横突骨折、左侧锁骨骨折、左侧肩胛骨骨折、创伤性空肠破裂等，构成重伤[4]。事故调查组依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第(一)项[5]的规定，对该起重伤事故立案调查。

（二）直接经济损失

直至目前，伤者家属与相关责任单位和人员就后续治疗及赔偿事宜仍未达成一致意见，且伤者王某波仍处于救治阶段，未完全康复，故该起事故直接经济损失暂无法确定。

六、事故原因及分析

（一）事故直接原因

事故调查组通过询问调查及其他相关证据综合分析认定，本起事故的直接原因为：王某军、李某林、王某波违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[6]规定，在无安全防护措施的

---

[4] 事故调查组依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中《附录B损失工作日计算表（补充件）》中的《表2骨折及功能损伤损失工作日换算表》及《表3功能损伤损失工作日换算表》，换算伤者右侧创伤性硬膜下出血、颅骨多发性骨折、颅底骨骨折、左侧肋骨多处骨折、左侧胸椎横突骨折、左侧锁骨骨折、左侧肩胛骨骨折、创伤性空肠破裂等损失工作日超过105日，依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）4.2重伤："指相当于表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害。"，判定伤者王某波的伤情构成重伤。

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第(一)项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

[6] 第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

情况下从事施工作业，未按规定佩戴使用劳动防护用品，违规违章拉拽通过吊带违规挂在叉车货叉上的车棚钢结构件，造成钢结构件脱落，致使王某波跌落至地面造成受伤。

（二）事故间接原因

1.鹏远建设（总承包单位）：一是未落实施工总承包安全管理职责。鹏远建设未与分包单位（卓氏商贸）签订安全管理协议，签订的《购销合同》中未明确各自安全权利和义务。在缺乏安全管理条件、无安全管理体系的情况下组织施工，现场未落实安全防护相关技术措施，施工活动缺少安全保障。违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十四条[7]、《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[8]的规定。二是违法分包给不具备钢结构施工资质和安全生产条件的施工单位：根据《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1 号）第十二条第（二）项、第（六）项的规定[9]，鹏远建设违法将膜结构车棚钢结构施工建设工程发包给不具备钢结构工程施工安装资质的卓氏商贸。卓氏商贸作为钢结构分包单位，除计取劳务费用外，还计取钢结构材料和施工

[7]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条 存在下列情形之一的，属于违法分包：（二）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；（六）专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。

设备费用等，既包工也包料，属于违法分包认定情形。

2.卓氏商贸（分包单位）：一是无施工资质违法承包钢结构工程。卓氏商贸作为膜结构车棚供货商，不具备钢结构工程安装资质，违规承揽膜结构车棚的钢结构安装施工工程。二是未开展安全教育培训工作。卓氏商贸作为事实雇佣者，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款[10]规定，未对王某军等3名安装工人开展安全教育培训和安全技术交底，未保证王某军等3名现场安装工人具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，上岗从事施工安装作业。三是未落实现场安全防护措施。卓氏商贸违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[11]规定，未在作业部位设置安全防护措施，未监督、教育施工作业人员按规定佩戴安全帽、使用安全带。四是未安排专门人员进行现场安全管理。卓氏商贸违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[12]规定，施工现场进行膜

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

结构车棚钢支架吊装作业时，未安排专门人员进行现场安全管理。

3.韩尚顺食品（建设单位）：违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，未对车棚安装工程施工实施统一组织协调与监督管理，未定期进行安全检查，未发现并制止鹏远建设、卓氏商贸无施工方案开展钢结构施工行为，未建立安全生产规章制度及项目管理台账，违规借用叉车及司机配合现场安装工人违章作业，对施工组织安排、安全措施落实及施工行为缺乏有效监督管理。

七、对事故有关责任单位及有关责任人的处理建议

（一）建议给予行政处罚单位

1.韩尚顺（辽宁）食品有限公司：未对辽宁鹏远建设工程有限公司安全生产统一协调、管理。依据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由沈北新区应急管理局依照有关法律法规规定对其进行行政处罚。

2.辽宁鹏远建设工程有限公司：未与沈阳卓氏商贸有限公司签订专门的安全生产管理协议，也未在《购销合同》中明确各自的安全生产管理职责，将车棚施工内容违法分包给无钢结构安装专业资质的沈阳卓氏商贸有限公司，属于未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理。依据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由沈北新区应急管理局依照有关法律法规规定对其进行行政处罚。

发生事故后，辽宁鹏远建设工程有限公司超过规定时限未向

应急管理部门和有关部门报告，属于漏报事故，且对发生的一般生产安全事故负主要责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定[13]，《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定[14]，建议由沈北新区应急管理局依照有关法律法规规定对其进行行政处罚。

3.沈阳卓氏商贸有限公司：未为王某军等3名安装工人提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；进行膜结构车棚的钢支架吊装作业时，未安排专门人员进行现场安全管理；未对王某军等3名安装工人进行安全生产教育和安全技术交底，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，上岗从事施工安装作业。依据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款、第四十五条、第四十三条相关规定，建议由沈北新区应急管理局依照有关法律法规规定对其进行行政处罚。

（二）建议给予行政处罚个人

1.韩某超：韩尚顺食品法定代表人，企业安全生产主要负责人、第一责任人，在车棚建设工程过程中，未对辽宁鹏远建设工程有限公司安全生产工作统一协调、管理，未履行企业主要负责人安全生产工作职责。依据《中华人民共和国安全生产法》第四

---

[13]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

十九条第二款，第二十一条第（一）项、第（二）项、第（五）项的规定[15]，建议由沈北新区应急管理局依照有关法律法规规定对其进行行政处罚。

2.齐某君：鹏远建设法定代表人，企业安全生产主要负责人、第一责任人，发生事故后超过规定时限未向应急管理部门和有关部门报告，属于漏报事故；未与沈阳卓氏商贸有限公司签订专门的安全生产管理协议，也未在《购销合同》中明确各自的安全生产管理职责，未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款、《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项[16]的规定，建议由沈北新区应急管理局依照有关法律法规规定对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

在本次事故中，韩尚顺食品、鹏远建设、卓氏商贸以及王某军、李某林等相关单位、个人，与伤者王某波的治疗费用及赔偿费用等问题，建议通过法律途径解决。

八、事故主要教训

---

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[16]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条　事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的；

（一）施工单位主体不合规，安全管理体系缺失。

（二）人员管理混乱，用工制度不健全。

（三）事故报告制度执行不到位，法律意识亟待强化。

（四）发包管理不规范，参建单位责任落实不到位。

九、事故整改和防范措施

（一）严格资质审查，压实施工单位主体责任。

（二）规范用工管理，强化从业人员安全素质。

（三）规范发包行为，落实建设单位首要责任。

（四）严格落实事故报告制度，切实防范漏报行为。

沈北新区韩尚顺（辽宁）食品有限公司

“5·22”一般跌落事故调查组